أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل فى الحال وفى قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسى أو رددت الوكالة انعزل وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا اغماء فى الاصح وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض فى الاخفاء ليس بعزل فان تعمد ولا عوض انعزل واذا اختلفا فى أصلها أو صفتها بأن قال وكلتنى فى البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف فان اشترى بعين مال الموكل وسماه فى العقد أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وان كذبه حلف على نفى العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل وكذا ان اشترى فى الذمة ولم يسم الموكل وكذا ان سماه وكذبه البائع فى الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضى أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لنحل له ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل وفى قول الوكيل وقول الوكيل فى تلف المال مقبول بيمينه وكذا فى الرد وقيل ان كان بجعل فلا ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل ان كان قبل تسليم المبيع والا فالوكيل على المذهب ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه والاظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل الا ببينة وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال اليه بعد البلوغ يحتاج الى بينة على الصحيح وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال الا باشهاد فى الاصح وللغاصب ومن لا يقبل قوله فى الرد ذلك ولو قال رجل وكانى المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه اليه والمذهب انه لا يلزمه الا ببينة على وكالته ولو قال أحالنى عليك وصدقه وجب الدفع فى الاصح (قلت) وان قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب والله أعلم

(كتاب الاقرار) يصح من مطلق التصرف واقرار الصبى والمجنون لاغ فان ادعى البلوغ بالاحتلام مع الامكان صدق ولا يحلف وان ادعاه بالسن طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم اقرارهما ويقبل اقرار الرقيق بموجب عقوبة ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له فى التجارة ويقبل ان كان ويؤدى من كسبه ومافى يده ويصح اقرار المريض مرض الموت لاجنبى وكذا الوارث على المذهب ولو أقر فى صحة بدين وفى مرضه الآخر لم يقدم الاول ولو أقر فى صحته أو مرضه وأقر وارثه بعده ونه الآخر لم يقدم الاول فى الاصح ولا يصح اقرار مكره ويشترط فى المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فان قال بسببها لكمها وجب ولو قال لحمل هذه كذا بارث أو وصية لزمه وان أسنده الى جهة لا تمكن فى حقه فلغو وان أطلق صح فى الاظهر واذا كذب المقر له المقر ترك المال فى يده فى الاصح فان رجع المقر فى حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله فى الاصح *(فصل)* قوله لزيد كذا صيغة اقرار وقوله على وفى ذمتى للدين ومعى وعندى للعين ولو قال لى عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله فى كيسك فليس باقرار ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتنى منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو اقرار ولو قال أنا مقر أو أنا أقر به فليس باقرار ولو قال أليس لى عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفى نعم وجه ولو قال اقض الالف الذى لى عليك فقال

فيه أهلية تبرع واختيار وصح ضمان رقيق باذن سيده لا له فان عين للاداء جهة والا فما يكسبه بعد اذن ومما بيده مأذون وفى المضمون له معرفته لا رضاه ولا رضا المضمون عنه ومعرفته وفى المضمون فيه ثبوته وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشترى الثمن ولبائع المبيع ان خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صفة أو صنجة ولزومه ولو ما لا كثمن وعلم به الا فى ابل دية كبراء ولو ضمن من درهم الى عشرة صح فى تسعة كاقرار ونحوه وتصح كفالة عين مضمونة وبدن غائب ومن يستحق حضوره مجلس الحكم لحق الله مالى أو لآدمى باذنه ولو صبيا ومجنونا ومحبوسا وميتا ليشهد على صورته فان كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به ثم ان عين محل تسليم والا فمحلها ويبرأ كفيل بتسليمه فيه بلا حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فان غاب لزمه احضاره ان أمكن وعمل مدته ثم ان لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم تصح وفى الصيغة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكلفت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق وتأقيت ولو كفل وأجل احضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برئ برئ ضامن ولا عكس فى ابراء ولو مات أحدهما حل عليه وله ضامن باذن مطالبة أصيل بتخليصه باداء ان طولب ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع الا بما غرم ومن أدى دين غيره باذن ولا ضمان رجع ثم انما يرجع مؤداذا أشهد باداء ولو رجلا ليحلف معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقه دائن

(كتاب الشركة)

هى شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يغرم ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما وعنان وهى الصحيحة وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ